

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३

English title: Water Supply Management Board Act, 2006

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६३ । ०८ । ०८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४ । ०५ । ०९ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । ३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । २०६३ सालको ऐन न. २१ भौतिक । खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नगरपालिका क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवालाई नियमिति, व्यवस्थिति, गुणस्तरयुक्त र सुलभ बनाई त्यस्तो क्षेत्रका बासिन्दालाई भरपर्दो सेवा प्रदान गर्ने गराउने उचित र प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधिभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधिभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन सम्वत् २०६३ साल असोज २७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) “बोर्ड” भन्नाले दफा ३ बमोजमि गठन भएको खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड समझनु पर्छ र सो शब्दले दफा ७ बमोजमि गठन भएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसमेतलाई जनाउँछ । (ख) “समिति” भन्नाले दफा १० र ११ बमोजमि गठन भएको बोर्डको कार्यकारी समिति समझनु पर्छ । (ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षको काम गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । (घ) “सदस्य” भन्नाले कार्यकारी समितिको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्षसमेतलाई जनाउँछ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । (ङ) “नगरपालिका” भन्नाले नेपालको संवधान बमोजमि स्थापना भएको नगरपालिका समझनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकालाई समेत जनाउँछ । (च) “संस्थान” भन्नाले नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ बमोजमि स्थापति नेपाल खानेपानी संस्थान समझनु पर्छ । (छ) “भौगोलिक क्षेत्र” भन्नाले बोर्डले खानेपानी वा सरसफाई सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन दफा ५ बमोजमि तोकेको क्षेत्र समझनु पर्छ । (ज) “प्राकृतिक पानी” भन्नाले सनातनदेखि ढुङ्गेधारा, कुवा, नदी, खोला, इनार, पोखरी, ताल वा सतही प्राकृतिक स्रोतबाट नसित भएको वा भूमिगत स्रोतबाट निकालिएको पानी समझनु पर्छ । (झ) “खानेपानी सेवा” भन्नाले प्राकृतिक पानीलाई प्रशोधन तथा शुद्धिकरण गरी उपभोक्तालाई पानी उपलब्ध गराउने काम समझनु पर्छ । (ञ) “सरसफाई सेवा” भन्नाले मानव मलमूत्रबाट वा घरेलु, व्यापारिक वा औद्योगिक उपयोग पश्चात् नषिकाशन भएको फोहर पानी तथा त्यस्तो पानीमा मशिरति सबै किसिमका फोहर पदार्थलाई नष्ट गर्ने, नषिकाशन गर्ने, प्रशोधन गर्ने वा शुद्धिकरण गर्ने काम समझनु पर्छ । (ट) “सेवा” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा समझनु पर्छ । (ठ) “अनुमतपित्र” भन्नाले सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सेवाप्रदायकलाई दिएको अनुमतपित्र समझनु पर्छ ।

(ड) “सेवाप्रदायक” भन्नाले महसुल लई सेवा उपलब्ध गराउने कुनै व्यक्ति, उपभोक्ता समूह वा संगठित संस्था समझनु पर्छ र सो शब्दले बोर्डसँग समझौता गरी सेवा प्रदान गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । (ढ) “सेवा प्रणाली” भन्नाले खानेपानी वा सरसफाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्माण वा जडान गरिएको पाइप, जलाशय वा खानेपानी, फोहर पानी वा ढल मसिएको पानी प्रशोधन वा शुद्धिकरण गर्ने प्लान्ट वा त्यस्तै किसिमका अन्य उपकरण वा संरचना समझनु पर्छ । (ण) “महसुल” भन्नाले सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत उपभोक्ताबाट लनि पाउने महसुल समझनु पर्छ । (त) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १७ बमोजमि नियुक्त बोर्डको कार्यकारी निर्देशक समझनु पर्छ । (थ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजमि” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । बोर्डको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. बोर्ड गठन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन । कुनै सरकारी निकाय वा संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रको सेवा प्रणाली तथा सेवालाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन सम्बन्धित नगरपालिकासँग परामर्श गरी आवश्यकता अनुसार खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सेवा प्रणाली तथा सेवा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको केही वा पूरै भागमा समेत सञ्चालन भइरहेको रहेछ भने सो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको त्यस्तो भागसमेतलाई उपदफा (१) बमोजमि गठन हुने बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्र समावेश गर्न सकिन्छ । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै नगरपालिकाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ द्वारा संशोधन । सरकारी निकाय, नगरपालिका वा संस्थाबाट सञ्चालन भएको कुनै सेवा प्रणाली वा सेवा यस ऐनबमोजमि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गराउन चाहेमा देहायका विवरणहरु खुलाई बोर्ड गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष नविदन दिन सक्नेछ:- । (क) सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने भौगोलिक क्षेत्र, । (ख) नगरपालिकासँग जोडिएको कुनै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकामा समेत सेवा वसितार भएको रहेछ भने सोको विवरण, ।

(ग) सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरि क्षेत्रभित्र रहेको वा सोसँग सम्बन्धित पानीको स्रोतको स्थिति, । (घ) उपभोक्ताको अनुमानित संख्या तथा सेवा मागको वविरण, । (ङ) सेवा सञ्चालन गर्नका लागि लाग्ने अनुमानित लागत, । (च) सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन, सोको मर्मत सम्भार तथा सुधार वा सेवा वसितारको लागि तयार गरिएको दीर्घकालीन योजना, । (छ) सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरयुक्त बनाउन तयार गरिएको कार्य योजना, । (ज) बोर्ड आफैले सेवा सञ्चालन गर्ने वा अन्य व्यक्तिलाई संस्थामार्फत सेवा सञ्चालन गराउने हो सो सम्बन्धी व्यवहारा, ।

(झ) कुनै सरकारी निकायले सञ्चालन गरिरहेको सेवा प्रणालीलाई बोर्डमा हस्तान्तरण गरी सेवा सञ्चालन गर्ने भए त्यस्तो सेवा प्रणालीसँग आबद्ध सम्पत्ति तथा दायित्व र सोको हस्तान्तरण गर्ने तरिका तथा तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, र । (ञ) तोकिएबमोजिमका अन्य कुराहरु । (४) उपदफा (३) बमोजिम परेका नविदनउपर जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बोर्ड गठन गर्नु आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नविदकको मागबमोजिम बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ । ४. बोर्ड स्वशासित संस्था हुने: (१) बोर्ड अवच्छिन्नित उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था हुनेछ । (२) बोर्डको काम कारबाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) बोर्डले व्यक्तिसिरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) बोर्डले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र बोर्डउपर पनिसोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । ५. बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र: (१) दफा ३ बमोजिम गठन हुने बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र त्यस्तो बोर्ड गठन गर्दा बखत नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनामा तोकिएदिए बमोजिम हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र कुनै कारणले थपघट वा हेरफेर गर्नु परेमा सोको पर्याप्त कारणसहित बोर्डले नेपाल सरकारसमक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम नविदन परेमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र थपघट वा हेरफेर गर्न उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बोर्डको भौगोलिक क्षेत्र थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ । ६. बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- (क) सेवा प्रणाली प्राप्त, निर्माण, वसितार, सुधार तथा पुनर्स्थापना गर्ने गराउने, । (ख) सेवाको उपयोगसम्बन्धी नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ग) खानेपानीको दुरुपयोग रोक्ने तथा खानेपानी प्रदूषित हुन नदनि, । (घ) खानेपानीको स्रोत, वितरण तथा सरसफाई सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने, । (ङ) सेवा प्रणालीसम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (च) सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने लगानी नश्चिति गरी सोको योजना तयार गर्ने र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्ने गराउने, । (छ) सेवाको वसितार तथा विकासका लागि आवश्यक पर्ने रकमको स्रोत पहिचान गरी प्राप्त गर्ने, । (ज) प्रचलित कानूनबमोजिम सेवाको महसुल दर निर्धारण गराउने, । (झ) गुणस्तरयुक्त र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, । (ञ) सेवाप्रदायकलाई सेवा प्रदान गर्न अनुमतपत्र प्रदान गर्ने वा सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी सेवा प्रदान गराउने, ।

(ट) उपभोक्तालाई प्रदान गर्ने सेवाबापत निर्धारित महसुल असूल गर्ने गराउने, । (ठ) सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गर्दा कुनै उपभोक्तालाई पीरमर्का पर्न गएमा सोउपर सुनुवाई गरी उपयुक्त उपचार दिने, । (ड) सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने । ७. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्ने: (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका क्षेत्रको खानेपानी सेवा तथा सरसफाई सेवालाई नियमिति, व्यवस्थिति र प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न गराउनको लागि छुट्टै काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड गठन गर्दाका बखत काठमाण्डौ उपत्यकाका नगरपालिका हरुको सेवा प्रणालीबाट कुनै केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा त्यसको कुनै भागमा समेत सेवा सञ्चालन भइरहेको रहेछ भने त्यस्तो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिका वा त्यसको कुनै भागसमेत बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्र समावेश गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड गठन भएपछि नेपाल सरकारले काठमाण्डौ उपत्यकाभित्र संस्थानद्वारा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भइरहेको सेवा र सोसँग सम्बन्धित सेवा प्रणाली, सम्पत्ति तथा दायित्व बोर्डलाई तोकिए बमोजिम हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम बोर्ड गठन गर्दाका बखत काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका क्षेत्रमा कुनै सरकारी निकायले सेवा उपलब्ध गराइरहेको भए त्यसको सेवा प्रणालीसमेत नेपाल सरकारले यस दफाबमोजिम गठित बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (५) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सन्धिपाल्चोक जिल्लास्थित मेलम्ची खोलाको पानी काठमाण्डौ उपत्यकामा ल्याई उपत्यकाको सेवा प्रणालीभित्र समावेश गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालनमा रहेको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र सो आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना तथा त्यस्तो संरचनामा जडित उपकरणहरु र सोसँग सम्बद्ध दायित्व नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम उपदफा (१) बमोजिम गठित बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम त्यस्तो आयोजनाका संरचना तथा उपकरणहरु हस्तान्तरण भएमा सो आयोजनाअन्तर्गत निर्मित संरचना, त्यसमा जडित उपकरण तथा सेवा प्रणाली यस दफाबमोजिम गठित बोर्डमा स्वतः सरेको मानिनेछ र त्यसको मर्मत, सम्भार तथा वसितार गर्ने दायित्व सोही बोर्डको हुनेछ । (७) उपदफा (५) बमोजिम आयोजनाका संरचना तथा उपकरणहरु हस्तान्तरण गर्दा सो संरचना र उपकरण वा सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध

कर्मचारीहरु आवश्यकता अनुसार यस दफाबमोजिमको बोर्डमा सार्न सकिनेछ । (८) दफा ६ मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः- ।

(क) आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट प्राकृतिक स्रोतको पानी पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सेवा उपलब्ध गराउन त्यस्तो पानी प्राप्त गर्ने तथा सो सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिसँग प्रचलित कानूनबमोजिम समझौता गर्ने, । तर आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट पथान्तरण (डाइभर्सन) गरी आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र पानी ल्याउँदा सो क्षेत्रका स्थानीय नकिया वा उपभोक्तालाई मनासबि रकम दनि सकिनेछ । (ख) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै नगरपालिका वा सेवाप्रदायकले सञ्चालन गरिरहेको सेवा प्रणाली हस्तान्तरण गरी लनि आवश्यक भएमा मनासबि क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो सेवा प्रणाली आफ्नो स्वामित्वमा लई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गराउने, । (ग) प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र भूमिगत स्रोतबाट पानी निकाल्ने र उपयोग गर्ने कार्यलाई तोकिएकोभोजिम नियमिति, नियन्त्रण वा नषिध गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार त्यस्तो पानी निकाल्न वा उपयोग गर्न तोकिएकोभोजिम अनुमतपत्र प्रदान गर्ने । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा थप । (घ) खण्ड (ग) बमोजिम अनुमतपत्र लई व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परमाणको अनुपातमा तोकिए बमोजिम महसुल लनि । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि "व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजन" भन्नाले पानीजन्य उद्योगबाट उत्पादित पानी, त्यस्तो पानी उत्पादित क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रयोग हुने र बेचबखिन गर्न सकिने प्रयोजन तथा उद्योग धन्दामा प्रयोग हुने, औद्योगिक परिसरमा मात्र उपभोग गरी उत्पादित क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा प्रयोग गर्न र बेचबखिन गर्न नमिल्ने प्रयोजन सम्झनु पर्छ । ८. बोर्डले सेवा सञ्चालन गर्ने गराउनेः (१) बोर्डले सञ्चालन गर्नु पर्ने सेवा आफैले वा आवश्यकता अनुसार सेवाप्रदायकलाई अनुमतपत्र प्रदान गरी वा नजिसँग समझौता गरी सञ्चालन गर्न गराउन सक्नेछ । तर दफा ७ बमोजिम गठित बोर्डले सेवा प्रदायक मार्फत मात्र सेवा सञ्चालन गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा प्रदायकलाई अनुमतपत्र प्रदान गर्दा वा नजिसँग समझौता गर्दा बोर्डले आवश्यक शर्त तोक्न सक्नेछ । (३) सेवा प्रदायकले पालन गर्नु पर्ने शर्तहरु अनुमतपत्र वा समझौतामा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन् । (४) अनुमतपत्रको ढाँचा तथा समझौतामा उल्लेख हुनु पर्ने कुरा तोकिएकोभोजिम हुनेछ । ९. पानी उपभोग तथा वितरणसम्बन्धी अधिकार सन्नेः (१) संस्थानले सञ्चालन र व्यवस्थापन गरेको सेवा प्रणाली बोर्डमा हस्तान्तरण भएमा संस्थानले सेवा प्रदान गर्न उपयोग गरेको पानीको स्रोतमा बोर्डको अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम संस्थानबाट हस्तान्तरण भएको सेवा प्रणालीको उपयोग, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार वा पुनरुत्थापन गर्ने क्रममा सार्वजनिक वा व्यक्तिगत घर जग्गामा पाइप राख्ने वा संरचनाको पुनर्निर्माण वा पुनर्स्थापना गर्ने सम्बन्धमा बोर्डलाई संस्थानलाई भएसरहको अधिकार हुनेछ । परिच्छेद-३ । कार्यकारी समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्था ।

१०. कार्यकारी समितिको गठनः (१) दफा ३ बमोजिम गठन भएको बोर्डको तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही सुचारुरूपले सम्पादन गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः- । (क) बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका नगरपालिकाको प्रमुख - सदस्य । (ख) प्रतिनिधि, खानेपानी मन्त्रालय - सदस्य । (ग) बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको एकजना अध्यक्ष - सदस्य । (घ) स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष - सदस्य । (ङ) स्थानीय उपभोक्ता सङ्घको अध्यक्ष - सदस्य । (च) खानेपानी वा सरसफाई सेवा क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको एकजना व्यक्ति - सदस्य । (छ) खानेपानी तथा सरसफाई सेवा क्षेत्रका वजिहरुमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ) वा (ङ) बमोजिमको सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रमा एकभन्दा बढी संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाले आलोपालो गरी प्रतिनिधित्व गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्ता संस्थाहरुबीच आलोपालो गरी प्रतिनिधित्व गर्ने सम्बन्धमा सहमत हुन नसकेमा त्यस्ता संस्थाहरुमध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति आफैले मनोनयन गर्नेछ । (४) उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोजिम सदस्य मनोनयन गर्दा उपलब्ध भएसम्म महिलालाई प्राथमिकता दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (६) समितिका सदस्यहरुले आफूहरुमध्येबाट छानेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष हुनेछ । (७) समितिका सदस्यले आफ्नो कार्य सम्हालनुअघि अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिमको ढाँचामा शपथ लनि पर्नेछ । (८) कार्यकारी निर्देशकले समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । ११. काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको कार्यकारी समितिको गठनः (१) दफा ७ बमोजिम गठन हुने काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको तर्फबाट सम्पादन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही सुचारुरूपले सम्पादन गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः- । (क) प्रतिनिधि (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी), खानेपानी मन्त्रालय - सदस्य । (ख) काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाका प्रमुखहरु - सदस्य । (ग) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा झकिएको । (घ) प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ - सदस्य । (ङ) समितिले मनोनयन गरेको काठमाण्डौ उपत्यकामा कार्यरत उपभोक्ता सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि - सदस्य । (च) समितिले मनोनयन गरेको बोर्डको भौगोलिक

क्षेत्रभित्र खानेपानी वा सरसफाई सेवासँग सम्बन्धित संस्थाको प्रतिनिधि - सदस्य । (छ) खानेपानी तथा सरसफाई सेवा क्षेत्रका वजिजहरुमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको एकजना - सदस्य । (३) समितिका सदस्यहरुको पदावधि, अध्यक्षको चयन, समितिमा महिलाले प्रतिनिधित्व तथा समितिको सचिवसम्बन्धी व्यवस्था दफा १० मा लेखिएबमोजिम हुनेछ । १२. सदस्यको पद रक्ति हुने अवस्था: समितिमा मनोनित सदस्यको पद देहायका अवस्थामा रक्ति भएको मानिन्छ:- । (क) नजिले मनोनयन गर्ने निकायसमक्ष आफ्नो पदबाट लखित राजीनामा दिएमा, ।

(ख) नजिको पदावधि समाप्त भएमा, । (ग) नजि साहुको दामासाहीमा परेमा, । (घ) नजि कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा, । (ङ) नजि बर्ना सूचना लगातार तीनपटकसम्म समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएमा, । (च) नजिको मृत्यु भएमा । १३. रक्ति स्थानको पूर्ति: समितिको मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणबाट रक्ति हुन आएमा बाँकी अवधिको लागि नजि पहिले जुन तरिकाबाट मनोनयन भएको हो सोही तरिकाबाट मनोनयन गरी रक्ति पदको पूर्ति गरिनेछ । १४. समितिको बैठक र नरिणय: (१) समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा छ पटक बस्नेछ र दुई बैठकबीचको फरक तीन महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिका कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यले समितिको बैठक बोलाउन लखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो लखित अनुरोध प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (४) समितिका कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दिनेछ । (७) समितिको नरिणय कार्यकारी निर्देशकले प्रमाणित गर्नेछ । (८) समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । १५. सदस्यको भर्ता तथा सुविधा: (१) समितिको सदस्यले बैठकमा भाग लिए बापत तोकिए बमोजिम बैठक भर्ता पाउनेछ । (२) समितिका सदस्यले बोर्डको काम गरेबापत पाउने अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ । १६. सर्वसाधारणको हति हेर्नु पर्ने: समितिले बोर्डको तर्फबाट काम कारबाही गर्दा सर्वसाधारणको बृहत्तर हति र व्यापक सुविधालाई ध्यानमा राखी गर्नु पर्नेछ र त्यसरी काम गर्दा लागेको लागत खर्चसमेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । कार्यकारी निर्देशक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था । १७. कार्यकारी निर्देशकको नयुक्ति: (१) बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न समितिले तोकिएबमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा नयुक्ति गर्नेछ । (२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकले पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा, बोर्डको हति विपरीत कुनै कामकारबाही गरेमा, नजि कुनै खराब आचरणमा लागेमा वा समितिले दिएको निर्देशन अनुरूप नजिले काम नगरेमा समितिले तोकिएको प्रक्रिया अपनाई नजिलाई जुनसुकै बखत कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्त तोकिएबमोजिम हुनेछन् । १८. कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार: कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:- । (क) समितिको नरिणय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (ख) बोर्डको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने गराउने, । (ग) समितिबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, । (घ) बोर्डको लागि आवश्यक कर्मचारी नयुक्तिको लागि समितिसमक्ष सफारिश गर्ने, । (ङ) समितिबाट स्वीकृत हुनु पर्ने प्रस्तावहरु समितिसमक्ष पेश गर्ने, । (च) तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने । १९. कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था: (१) बोर्डमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका कर्मचारीको नयुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुनेछन् । परिच्छेद-५ । बोर्डको विशेषाधिकार । २०. ऋण तथा सहयोग लिन सक्ने: बोर्डले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्रको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था वा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थाबाट ऋण वा सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ । तर विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थाबाट ऋण वा सहयोग प्राप्त गर्नु अघि बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लनु पर्नेछ । २१. लगानी गर्न सक्ने: (१) बोर्डले दफा २८ बमोजिमको कोषमा रहेको रकम उपभोक्ताको हतिलाई ध्यानमा राखी लगानी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम गरिने लगानीको क्षेत्र तथा शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछन् । २२. घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्ने: (१) बोर्डको कुनै कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य पालनको सलिसलामा कुनै उपभोक्ताको घर जग्गामा प्रवेश गर्नु पर्ने भएमा सोको कारणसहितको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेछ । तर कुनै व्यक्तिले सेवाको दुरुपयोग वा सेवाको अनाधिकार उपयोग गरिरहेको छ भन्ने शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि आधार र कारण भएमा त्यस्तो घर जग्गामा प्रवेश गर्न जानकारी दइरहुनु पर्ने छैन । (२) बोर्डको अनुमतपित्र लई वा बोर्डसँग समझौता गरी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकलाई समेत उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्राप्त हुनेछ । २३. नजि वा सार्वजनिक घर जग्गामा पाइप बछियाउन सक्ने: (१) बोर्डले उपभोक्तालाई खानेपानी वा सरसफाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नजि वा सार्वजनिक घर जग्गामा पाइप बछियाउन वा अन्य संरचना बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पाइप बछियाउँदा वा सोसँग सम्बन्धित अन्य संरचना बनाउँदा कुनै व्यक्तिको नजि घर जग्गामा कुनै कसिमिले हानि नोक्सानी पर्न गएमा

बोर्डले सोबापत सम्बन्धति घर जग्गाधनीलाई मनासबि क्षतपूरतिदिनि पर्नेछ । २४. सेवा प्रदायकसँग शुल्क लनि सक्ने: (१) बोर्डले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकसँग तोकिएबमोजमि शुल्क लनि सक्नेछ । (२) बोर्डले कुनै सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवा प्रणाली सञ्चालन गर्न अनुमतपित्र दिएकोमा अनुमतपित्रमा उल्लेख भए बमोजमिको रकम त्यस्तो सेवा प्रदायकबाट असूलउपर गर्नेछ ।

२५. अतरिक्ति दस्तुर लगाउने: (१) उपभोक्ताले सेवा उपयोग गरेबापत तर्जुमा पर्ने महसुल नरिधारति समयभित्र नतरिमा वा उपभोक्तालाई नयिमति सेवाभन्दा थप सेवा उपलब्ध गराइएकोमा त्यस्तो उपभोक्ताबाट बोर्डले तोकिएबमोजमि अतरिक्ति दस्तुर असूलउपर गर्न सक्नेछ । (२) बोर्डसँग सम्झौता गरी वा बोर्डको अनुमतपित्र प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकले समेत उपदफा (१) बमोजमिको अतरिक्ति दस्तुर लगाउन र उठाउन पाउनेछ । २६. सेवा नलिम्बन वा अन्त्य गर्न सक्ने: (१) यस ऐन वा प्रचलति कानूनबमोजमि नरिधारति महसुल नबुझाउने वा तोकिएको समयमा महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको सेवा बोर्ड वा सेवा प्रदायकले नलिम्बन वा अन्त्य गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सेवा अन्त्य भएकोमा उपभोक्ताले बोर्ड वा सेवा प्रदायकलाई बुझाउनु पर्ने महसुल तथा अन्य दस्तुर बुझाएमा नजिलाई पुनः सेवा प्रदान गरिनेछ । परिच्छेद-६ । कसूर तथा सजाय । २७. कसूर तथा सजाय: (१) कसैले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नयिम प्रतिकूल कुनै काम गरी देहायको कसूर गरेमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई देहायबमोजमि सजाय गर्न सक्नेछ:- । (क) सेवासँग सम्बन्धति कुनै संरचना, जडान वा पूर्वाधार भत्काए वा बगिरेमा वा अन्य कुनै प्रकारले क्षति पुर्‍याएमा क्षति भएको हानि नोक्सानी भराई कसूरको मात्रा हेरी पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) खानेपानीलाई प्रदूषति गराई सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याएकोमा कसूरको मात्रा हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) सेवाको अनाधिकार प्रयोग वा दुरुपयोग गरेमा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सेवा बन्द गर्न, । (घ) सेवा मापकयन्त्र वा अन्य त्यस्तै उपकरण बगिरे वा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा अवरोध पुर्‍याएमा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ङ) सेवा प्रणालीमा जडति पाइप लाइन चोरी गरेमा, बगिरेमा, भत्काएमा वा नष्ट गरेमा सो कामबाट पुग्न गएको क्षतिको बगिँ भराई बगिँबमोजमि जरिवाना गर्न तथा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्ती उपभोक्ता भए त्यस्तो उपभोक्ताको सेवा छ महनिसम्म बन्द वा नलिम्बन गर्न । (२) सेवा प्रदायकद्वारा सेवा प्रदान भएको अवस्थामा उपदफा (१) बमोजमिको कसूरका सम्बन्धमा सजाय गर्न वा क्षतपूरति भराई माग्न सेवा प्रदायकले बोर्डमा नविदन दिनु सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सेवा प्रदायकले बोर्डसमक्ष दिएको नविदनउपर छानबनि गर्दा कुनै व्यक्तिले कसूर गरेको ठहरेमा बोर्डले उपदफा (१) बमोजमि उपयुक्त सजाय गर्ने आदेश दिनु सक्नेछ । (४) यस दफाबमोजमि कसूरको छानबनि गरी सजाय गर्न बोर्डले तोकिएबमोजमि न्यायिक समिति गठन गर्न सक्नेछ । (५) न्यायिक समितिले उपदफा (४) बमोजमि गरेको सजायउपर सम्बन्धति केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधति । उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमि गठति न्यायिक समितिको कार्यवधि तोकिएबमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । बोर्डको कोष र लेखापरीक्षण ।

२८. बोर्डको कोष: (१) बोर्डको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकम रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) वदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ वा संस्थाबाट ऋण, अनुदान वा सहयोगबापत प्राप्त रकम, । (ग) सेवा प्रदायकलाई सेवा प्रणाली उपयोग गर्न दिएकोबापत प्राप्त रकम, । (घ) सेवा प्रदायकबाट अनुमतपित्र दस्तुरबापत प्राप्त रकम, । (ङ) उपभोक्ताले महसुलबापत बुझाएको रकम, । (च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) बोर्डको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (४) बोर्डको कोषमा रहने रकम नेपालभित्रको कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गरिनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोकिएबमोजमि हुनेछ । २९. उपभोक्ता संरक्षण कोष: (१) दफा २७ बमोजमि जरिवानाबापत प्राप्त गरेको रकम जम्मा गर्न बोर्डले एउटा उपभोक्ता संरक्षण कोष खडा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा जम्मा भएको रकम सेवालाई नयिमति गराउन, सेवा प्रणालीको आवश्यकता अनुसार मर्मत सम्भार गर्न वा पुनर्निर्माण गर्न तथा तोकिए बमोजमि उपभोक्तालाई अनुदान दिनु काममा प्रयोग गरिनेछ । (३) कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन र उपयोगसम्बन्धी कार्यवधितोकिएबमोजमि हुनेछन् । ३०. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) बोर्डको आय-व्ययको लेखा प्रचलति कानून बमोजमि राखिनेछ । (२) बोर्डले तोकिएबमोजमि आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्नु गराउनु पर्नेछ । (३) बोर्डको आय-व्ययको लेखापरीक्षण समितिले नयिक्त गरेको इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत बोर्डको लेखा तथा सोसँग सम्बन्धति कागजात जाँच वा जाँचउन सक्नेछ । परिच्छेद-८ । विधि । ३१. निर्देशन दिनु सक्ने: सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने तथा खानेपानी तथा सरसफाईको गुणस्तर कायम राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले बोर्डलाई आवश्यक निर्देशन दिनु सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु बोर्डको कर्तव्य हुनेछ । ३२. वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: (१) बोर्डले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र देहायका कुराहरुसमेत समावेश गरी नेपाल सरकारसमक्ष वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) बोर्डको आम्दानी र खर्चको विवरण, । (ख) आफूले वर्षभरी सम्पादन गरेको कामको विवरण र सोको लागलागेको प्रशासनिक खर्च, । (ग) आगामी वर्षको कार्ययोजना र त्यसको लाग आवश्यक पर्ने अनुमानति बजेट तथा सोको स्रोत, । (घ) तोकिए बमोजमिका अन्य विवरण । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बोर्डलाई सार्वजनिक गर्न लगाउनेछ । ३३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने: (१) बोर्डले आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाही सुचारूपले गर्नको लागि विभिन्न विषयसँग

सम्बन्धति वशीषज्ज, सेवा प्रदायक तथा उपभोक्ताको समेत संलग्नता रहने गरी आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति उपसमतिकिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उपसमतिकिका सदस्यले पाउने सुवधि तोकएिबमोजमि हुनेछन् ।

३४. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: बोर्डले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा खानेपानी मन्त्रालयमार्फत राख्नु पर्नेछ । ३५. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछ । ३६. निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने: बोर्डले यो ऐन वा यसअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ३७. खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेश, २०६२ नष्टिक्रयि भएपछिको परिणाम: खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यादेश, २०६२ नष्टिक्रयि भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नष्टिक्रयिताले, - । (क) सो अध्यादेश नष्टिक्रयि हुँदाका बखत चल्ती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सोबमोजमि रीत पुर्याई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेशबमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुवधि, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथिलेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुवधि, कर्तव्य, दायित्व, दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहेसरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनशुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न सकिनेछ । अनुसूची । (दफा १० को उपदफा (७) सँग सम्बन्धति) । शपथ । म ईश्वरलाई साक्षी राखी/सत्य नष्टिठापूर्वक शपथ लनिछु कसिमतिकिको अध्यक्ष/सदस्यको हैसयितले मलाई सुम्पिएको जमिमेवारी र कर्तव्य पालन कसैको डर, त्रास, मोलाहजिा, पक्षपात, द्वेष वा लोभमा नपरी नष्टिपक्ष तथा इमान्दारीपूर्वक गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा जानकारी हुन आएको गोप्य कुरा प्रचलति कानूनको पालनाको सलिसलामा बाहेक कुनै अवस्थामा कसैलाई कुनै पनभिाध्यमबाट आफू पदमा बहाल रहे वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा प्रकट गर्ने छैन । मति:- । दस्तखत: ।